



Nr. 12 Kabinettsitzung vom 3. Juli 1919, 10 Uhr, Weimar, Schloß

R 43 I/1350, Bl. 37–40

Anwesend: Bauer, Erzberger, David, Wissell, Schlicke, Giesberts, Mayer, Bell, Reinhardt; UStS Albert, Delbrück; Pressechef Rauscher; Gesandter Nadolny; VotrLegR Graf Wedel; Protokoll: GehRegR Brecht¹.

Beginn: 10:00

Ort: Weimar, Schloß

[Tagesordnung]

1. [Frage der Loyalität von Offizieren.]
2. [Verhältnis der Reichsverfassung zur Frage der Auslieferung.]
3. [Beendigung des Eisenbahnerstreiks.]
4. [Frage der Beseitigung der Bezeichnung „Deutsches Reich“]
5. [Arbeitsprogramm des Kabinetts.]
6. [Beförderung mittlerer Beamter.]
7. [Autonomie Oberschlesiens.]
8. [Legislaturperiode der Nationalversammlung.]
9. [Steuerfragen.]
10. [Verabschiedung Hindenburgs.]
11. [Aufhebung der Devisenordnung; Auflösung des Diktatorischen Wirtschaftsausschusses.]

1. [Frage der Loyalität von Offizieren.]

Der *Kriegsminister* teilt mit, daß General Hoffmann die in der Presse wiedergegebenen rebellischen Kundgebungen gegen die Regierung² nicht veranlaßt habe. General Hoffmann habe erklärt, daß er

¹ Außer vom Protokollführer ist das Protokoll von Bauer, David, Schlicke, Giesberts, Mayer und Bell unterzeichnet.

² GenMaj. Max Hoffmann, im Krieg zuletzt Generalstabschef des Oberbefehlshabers Ost und z. Z. im Ostgrenzschutz eingesetzt, hatte sich in einer von ihm angeblich zur Veröffentlichung freigegebenen Pressemitteilung gegen die Anerkennung des VV gewandt und verkündet, daß er in dem ihm unterstellten Abschnitt auch gegen den Befehl der RReg. keinen Fußbreit dt. Bodens

sich seinen Vorgesetzten unterordnen werde, aber gebeten, bevor der von seinen Truppen besetzte Abschnitt geräumt werden müsse, ihn zu entlassen. Der Kriegsminister knüpft hieran Bemerkungen über die Stimmung der Truppen und die Notwendigkeit, loyale Führer auch bei abweichenden Grundanschauungen zu halten, namentlich auch im Hinblick auf die Festigkeit, die man andererseits in der Unterstützung des Generals Groener gegenüber widerstrebenden Stimmungen innerhalb der Truppen beweisen müsse.

2. [Verhältnis der Reichsverfassung zur Frage der Auslieferung ³.]

Das *Kabinett* ersucht den Reichsminister David zur Vorbereitung einer etwaigen Debatte bei den Verhandlungen der Nationalversammlung eine Erklärung über das Verhältnis der Verfassung zur Frage der Auslieferung auf Grund des Friedensvertrags auszuarbeiten und dem Kabinett zu unterbreiten ⁴.

3. [Beendigung des Eisenbahnerstreiks.]

Der Pressechef Rauscher teilt mit, daß der Eisenbahnerstreik in Berlin heute morgen beendet sei ⁵.

4. [Frage der Beseitigung der Bezeichnung „Deutsches Reich“]

Unterstaatssekretär Albert weist auf die von dem deutschen Gesandten in Bern übersandte Aufzeichnung von Dr. Max Beer über „Die deutsche Republik im Urteil Frankreichs“ hin ⁶. Das *Kabinett* erörtert nochmals die Frage, ob es sich empfiehlt, in der Verfassung die Worte „Deutsches Reich“ in „Deutsche Republik“ zu ändern. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Nationalversammlung erst gestern die Änderung abgelehnt hat ⁷, wird beschlossen, in diesem Punkte nicht einzugreifen. Dagegen wird angeregt, das Auswärtige Amt zu ersuchen, in französischen Texten den Begriff

preisgeben, sondern die Grenze gegen Polen mit bewaffneter Hand verteidigen werde (Vossische Zeitung Nr. 319 vom 26.6.19; Ausschnitt in: R 43 I/702, Bl. 35).

³ Im Rahmen seiner Grundrechtsdiskussion hatte der Verfassungsausschuß der NatVers. am 28.5.19 die Bestimmung angenommen: „Kein Deutscher darf einer ausländischen Regierung zur Verfolgung oder Bestrafung überliefert werden.“ Die Formulierung erfolgte in Anlehnung an § 9 StGB. Ein Einspruch, in dem auf die mögliche Kollision des Auslieferungsverbots mit den zu erwartenden Friedensvertragsforderungen der All. hingewiesen wurde, war verworfen worden (NatVers.-Bd. 336, Drucks. Nr. 391, S. 374 f.). Die zitierte Bestimmung geht als Art. 111 Abs. 3 in den RVEntw. vom 18.6.19 und als Art. 112 Abs. 3 in die endgültige RV ein.

⁴ Eine gutachterliche Äußerung des RIM konnte nicht ermittelt werden. Eine juristische Würdigung der Auslieferungsartikel 228–230 VV findet sich in dem Schreiben des RJM Schiffer an den RK vom 17.2.20 (R 43 I/340, Bl. 266 f.). Die spezielle Frage nach dem Verhältnis der Auslieferungsartikel zu den Bestimmungen der RV wird in der NatVers. nicht erörtert, doch kommt es im Rahmen der 2. Lesung des RVEntw. zu einer grundsätzlichen Klärung des Verhältnisses der RV zum VV. Einzelheiten s. Dok. Nr. 14, P. 13, Anm. 19.

⁵ Ungeachtet des am 27. 6. zur Beendigung des allgemeinen Eisenbahnerstreiks erzielten Verhandlungsergebnisses (s. Dok. Nr. 7, Anm. 8), hatte die Streikleitung des Dt. Eisenbahner-Verbandes erklärt, „so lange im Streik zu verharren, bis ihre Forderungen restlos erfüllt“ seien (Vorwärts Nr. 330 vom 1.7.19). Um den Streik im größten dt. Eisenbahnnetz zum Abschluß zu bringen, ließ der PrArbM Oeser am 2. 7. einen Erlaß in der Tagespresse veröffentlichen, in dem er allen Bediensteten, Beamten und Arbeitern, der pr.-hess. Eisenbahnen die Entlassung androhte, wenn sie nicht bis zum 3. 7. ihre Arbeit wieder aufnahmen (Vorwärts Nr. 332 vom 2.7.19). Daraufhin wird der Streik im Berliner Direktionsbezirk am 3. 7. abgebrochen. Über die Entwicklung der Lage in anderen Bezirken, insbesondere zur Problematik der Verquickung eines ökonomisch und politisch motivierten Arbeitskampfes s. Dok. Nr. 13.

⁶ Die Aufzeichnung war mit Anschreiben vom 18. 6. dem AA durch den dt. Gesandten Müller übersandt worden. Sie liegt als Reichsministerialsache in gedruckter Form dem Kabinettsprotokoll bei. UStS Albert hatte dem Druck folgenden Vermerk vom 2. 7. vorangestellt: „Es dürfte sehr zu erwägen sein, ob das Kabinett nicht, falls es diese sehr einleuchtenden Ausführungen für zutreffend hält, sich dafür einsetzt, daß der heutige Beschluß der Nationalversammlung über die Bezeichnung Deutschlands als *Reich* in der dritten Lesung geändert wird“ (R 43 I/1350, Bl. 41–43).

⁷ Diskussion und Beschluß der NatVers. vom 2.7.19 in: NatVers.-Bd. 327, S. 1215.

Deutsches Reich mit République Allemande wiederzugeben, um die Übersetzung durch Empire zu vermeiden⁸. Ferner wird das Auswärtige Amt ersucht, möglichst dafür zu sorgen, daß die starken Änderungen im inneren Deutschland, namentlich die rein demokratische und republikanische Regierungsform im Ausland wirklich allgemein bekannt werde.

5. [Arbeitsprogramm des Kabinetts.]

Das Arbeitsprogramm des Kabinetts für die nächste Zeit wird ausführlich erörtert. Das *Kabinett* ist über folgende Punkte einig:

– a)

Die Elektrizitätserzeugung, insbesondere das Elektrizitätsleitungsnetz, soll in großem Maßstabe in den Besitz des Reichs überführt werden.

– b)

Ebenso sollen die Braunkohlengruben in den Reichsbesitz überführt werden.

– c)

Das System der Arbeiter- und Betriebsräte soll mit Beschleunigung durchgeführt werden; das Gesetz über die Betriebsräte soll noch im Juli eingebracht und möglichst noch vor den Ferien verabschiedet werden⁹.

Über die vom Reichswirtschaftsministerium verfolgten Programmpunkte insbesondere über die Planwirtschaft¹⁰, soll zunächst noch eine Vorbesprechung der nächstbeteiligten Minister beim Ministerpräsidenten stattfinden.

6. [Beförderung mittlerer Beamter.]

Ein Vorschlag des Reichsministers *Erzberger*, eine programmatische Erklärung über die Beförderung mittlerer Beamter in bisher den höheren Beamten vorbehaltene Stellen usw. abzugeben, findet Anklang. Ein Beschluß darüber wird nicht gefaßt¹¹.

7. [Autonomie Oberschlesiens¹².]

Reichsminister *Erzberger* empfiehlt, die Frage der Autonomie von Oberschlesien mit größter Beschleunigung erneut zu prüfen und umgehend eine allgemeine programmatische Erklärung abzugeben, daß die Frage der Autonomie einzelner Landesteile auf Grund der neuen Verfassung¹³ bald in Angriff genommen werden soll. Der *Ministerpräsident* wird sich hierüber mit der Preußischen Regie-

⁸ Auf Antrag des derzeitigen RIM Koch vom 15.1.21 (Der RIM an den RK; R 43 I/1864, Bl. 247) wird dieser Beschluß von RKab. am 15.3.21 aufgehoben. Siehe dazu diese Edition; Das Kabinett Fehrenbach, Dok. Nr. 204, P. 13.

⁹ Zu a) und b) s. Dok. Nr. 14, P. 11; zu c) s. Dok. Nr. 27. Vgl. dazu die programmatischen Erklärungen Bauers vor der NatVers. am 23. 7. (NatVers.-Bd. 328, S. 1843 ff.).

¹⁰ Siehe dazu Dok. Nr. 20, P. 4 mit weiteren Hinweisen.

¹¹ Grundlegend äußert sich RIM David am 1. 8. vor der NatVers. zur Frage der Neuregelung des Beamtenwesens in der frühen Weimarer Republik (NatVers.-Bd. 329, S. 2206 ff.). Einschlägige Materialien in: R 43 I/2551; dort auch ein Schreiben des RPräs. an den RIM vom 9. 7., in dem er empfiehlt, bei der bevorstehenden Neuregelung „den sozialen und demokratischen Errungenschaften der Neuzeit ganz besonders Rechnung“ zu tragen (Abschrift an den RMinPräs.; ebd., Bl. 31–37).

¹² Zum Gesamtzusammenhang s. Dok. Nr. 50.

¹³ Die verfassungsrechtlichen Bestimmungen über die Reichsgliederung waren zu diesem Zeitpunkt noch heftig umstritten (vgl. Dok. Nr. 22, P. 5). Ihre endgültige Fassung (Artt. 18, 167 RV) erhalten sie erst während der Beratungen der NatVers. am 31. 7., in die die Oberschles. Autonomiefrage miteinbezogen wird (NatVers.-Bd. 329, S. 2142 f., 2150 ff.).

rung in Verbindung setzen¹⁴ und erforderlichenfalls eine Aussprache unter Zuziehung von Minister Erzberger und Minister David herbeiführen.

8. [Legislaturperiode der Nationalversammlung.]

Das *Kabinet* ist darüber einig, daß vorläufig an eine Auflösung der Nationalversammlung nicht gedacht werden kann. Ihre Fortdauer bis zum Sommer 1920 soll angestrebt werden. Reichsminister David soll hierüber mit den Mehrheitsparteien Fühlung nehmen¹⁵.

9. [Steuerfragen.]

Reichsminister Erzberger macht Mitteilung über die von ihm geplante Gestaltung der Steuervorlagen und Änderung in den Veranlagungsbehörden¹⁶.

10. [Verabschiedung Hindenburgs.]

Da heute Generalfeldmarschall von Hindenburg aus Kolberg abreist, um sich ins Privatleben zurückzuziehen¹⁷, wird beschlossen, ihm in einem Telegramm den Dank der Reichsregierung auszusprechen und den in Berlin noch anwesenden Reichswehrminister Noske zu beauftragen, den Feldmarschall namens des Kabinetts auf der Durchreise in Berlin zu empfangen¹⁸.

¹⁴ Der PrMinPräs. teilt am 5. 7. dem RMinPräs. als Ergebnis einer Aussprache mit den Führern der Mehrheitsparteien der PrLV mit, „daß es nicht der Begründung eines selbständigen Staates bedarf, um Oberschlesien beim Reiche zu halten. Es genügt dazu vielmehr der bessere Weg, den die preußische Regierung zu gehen entschlossen ist, nämlich allen preußischen Provinzen auf dem Gebiete des kulturellen Lebens weitgehende Selbständigkeit zu gewähren, um durch den Zusammenhalt Preußens die gefährdeten Gebiete dem Reiche zu erhalten und die Möglichkeit der Begründung eines deutschen Einheitsstaates zu stärken“ (R 43 I/1830, Bl. 49). – Einen entsprechenden GesEntw. legt das PrStMin. der PrLV am 14. 7. vor (PrLV-Bd. 647, Drucks. Nr. 604). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 50, Anm. 3.

¹⁵ Im Ges. über die vorläufige Reichsgewalt vom 10.2.19 (RGBl. S. 169) war das Mandat der verfassungsgebenden dt. NatVers. auf die Verabschiedung der künftigen RV und sonstiger dringender Reichsgesetze beschränkt, ein Termin für das Ende der Legislaturperiode aber nicht genannt worden. Auch der Verfassungsausschuß der NatVers. hatte sich nicht auf die Festsetzung eines Termins für Parlamentsneuwahlen einigen können und die Frage durch die Formulierung in Art. 172 des RVEntw. vom 18.6.19 offen gelassen: „Bis zum Zusammentreten des ersten Reichstags gilt die Nationalversammlung als Reichstag“ (NatVers.-Bd. 336, Drucks. Nr. 391, S. 15 und 543). Als Ergebnis einer am 9. 7. stattfindenden Besprechung der Fraktionsführer der SPD, des Zentrums und der DDP teilt der RIM dem UStSRkei am 10. 7. mit, daß die NatVers. noch die bereits vorliegenden Steuergesetze sowie die zur Durchführung des VV notwendigen Gesetze verabschieden solle. Als Termin für das Ende der Legislaturperiode wird „unverbindlich das nächste Frühjahr genannt“ (R 43 I/565, Bl. 236). Die Angelegenheit wird in der NatVers. wiederholt diskutiert (NatVers.-Bde 328, S. 1831 ff. und 330, S. 2877 ff., 2948 ff.); über weitere Kabinettsberatungen s. Dok. Nr. 181, P. 4.

¹⁶ Auf Beschluß der Reg. Scheidemann lag der NatVers. seit dem 16. 6. ein Paket umfassender Steuermaßnahmen zur Beratung vor (vgl. diese Edition: Das Kabinet Scheidemann, Dok. Nr. 86, P. 13). RfM Erzberger sah sich vor die Aufgabe gestellt, die Steuergesetzesentwürfe seiner Vorgänger und weitere, der Sanierung der kriegsbedingt zerrütteten Reichsfinanzen (vgl. Dok. Nr. 11) dienende Reformvorhaben in der NatVers. und gegen den Widerstand der Länder durchzusetzen. Grundsätzlich äußert er sich dazu in seiner Antrittsrede als RfM vor der NatVers. am 8. 7. (NatVers.-Bd. 327, S. 1376 ff.); vgl. auch Matthias Erzberger: Reden zur Neuordnung des deutschen Finanzwesens. Berlin 1919. – Zum Fortgang im einzelnen s. Dok. Nr. 17.

¹⁷ Nach der Annahme des VV hatte Hindenburg am 24. 6. dem RPräs. mitgeteilt, daß er den Oberbefehl in der OHL niederlegen werde. Offiziell fand die Tätigkeit der OHL mit Sitz in Kolberg am 3. 7. ihr Ende; in umgewandelter Form bearbeitete diese Kommandobehörde als „Befehlsstelle Kolberg“ bis zu ihrer Auflösung am 20. 9. Fragen des Grenzschutzes im Osten, der Räumung des Baltikums und der Versorgung der Osttruppen. Hindenburg verließ Kolberg am 3. 7., um sich nach Hannover zu begeben.

¹⁸ Dazu konnten Unterlagen in den Akten der Rkei nicht ermittelt werden. – Telegramme des RMinPräs. und des RWeM anlässlich der Verabschiedung Hindenburgs sind abgedruckt in: Schultheß 1919, I, S. 281.

11. [Aufhebung der Devisenordnung; Auflösung des Diktatorischen Wirtschaftsausschusses.]

Reichsminister Wissell beantragt, die Devisenordnung im wesentlichen aufzuheben¹⁹ und zugleich den diktatorischen Wirtschaftsausschuß wieder aufzulösen²⁰. Die Beratung wird auf Wunsch des Reichsministers Dr. Mayer auf kurze Zeit vertagt.

¹⁹ Die Aufhebung der VO über den Zahlungsverkehr mit dem Ausland (Devisenordnung) vom 8.2.17 (RGL. S. 105) war bereits vom Kabinett Scheidemann erörtert worden (s. diese Edition: Das Kabinett Scheidemann, Dok. Nr. 104) und vom RWiM mit Schreiben vom 26.6.19 an den UStSRkei erneut befürwortet worden (R 43 I/1172, Bl. 40). Die Aufhebung erfolgt durch Bekanntmachung vom 23.7.19 mit Wirkung ab 11.9.19 (RGL. S. 1539) bei gleichzeitigem Inkrafttreten eines novellierten Gesetzes gegen die Kapitalflucht in steuerlichem Interesse (vgl. Dok. Nr. 22, P. 3).

²⁰ Auf Beschluß des Kabinetts Scheidemann vom 6.5.19 war ein diktatorischer Wirtschaftsausschuß, bestehend aus dem RWiM, dem RSchM und dem RFM, „zur Prüfung und energischen Durchführung aller notwendigen und möglichen Maßnahmen für Beschaffung von ausländischen Zahlungsmitteln“ eingesetzt worden (s. diese Edition: Das Kabinett Scheidemann, Dok. Nr. 61, P. 1). Gegen den Willen RWiM Wissells waren am 28.5.19 die Aufgaben des Ausschusses ausgeweitet worden, was zur Verhärtung der wirtschaftspolitischen Fronten innerhalb des Kabinetts Scheidemann beitrug (ebd., Dok. Nr. 62 und 89, P. 9). – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 42, Anm. 7.

Zitierhinweis

Nr. 12 Kabinettsitzung vom 3. Juli 1919, 10 Uhr, Weimar, Schloß in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Bauer, bearb. von Anton Golecki, 1980, S. 47–51 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bau-D12>